ومقثاة ان عجز ربّه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل كذلك الورد ونحوه والقطن او كالأوّل وعليه الأكثر تاويلان وأقّتت بالجذاذ وحُملت على اوّل ان لم يشترط ثانٍ وكبياض نخل او زرعٍ ان وافق الجزء وبذره العاملُ وكان ثُلثا بإسقاط كلفة الثمرة والا فسد كاشتراطه ربّه وأُلغي للعامل ان سكتا عنه او اشترطه ودَخَلَ شجر تبع زرعًا وجاز زرعٌ وشجرٌ وان غير تبع وحوائطُ وان اختلفت بجزء الا في صفقات وغائبٌ ان وُصف ووصّله قبل طيبه واشتراطُ جُزء الزكاة وسنين ما لم تكثر جدّا بلا حدّ وعاملٍ دابّةً او غلاما في الكبير وقسْم الزيتون حبّا كعصره على احدهما وإصلاح جدار وكنْس عين وسدّ حظيرة وإصلاح ضفيرة او ما قلّ وتقايُلهما هدرًا ومساقاةُ العامل آخر ولو اقلّ امانة وحُمل على ضدّها وضمِنَ فإن عجز ولم يجد امينا اسلمه هدرًا ولم تنفسخ بفلس ربّه وبيعَ مساقى ومساقاةُ وصيّ ومديانٍ بلا حجرٍ ودفعُه لذمّيّ لم يعصر حصّته خمرا لا مشاركةُ ربّه او إعطاء ارض لتُغرس فإذا بلغت كانت مساقاةً او شجرٍ لم تبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها وفُسخت فاسدةٌ بلا عمل او في اثنائه او بعد سنة من اكثر ان وجبت اجرة المثل وبعده اجرةُ المثل ان خرجا عنها كإن ازداد عينا او عرضا والا فمساقاةُ المثل كمساقاته مع ثمر اطعم او مع بيع او اشتُرط عملُ ربّه او دابّة او غلام وهو صغير او حمله لمنزله او يكفيه مؤنةَ آخر او اختلف الجُزء سنين او حوائط كاختلافهما ولم يُشبها وان ساقيته او اكتريته فألفيته سارقا لم يُفسخ وليُتحفّظْ منه كبيعه منه ولم يعلم بفلسه وساقطُ النخل كليفٍ كالثمرة والقولُ لمدّعي الصحّة وان قصّر عاملٌ عمّا شُرط حُطّ بنسبته ،

باب